



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INST CIV COM 35A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 34

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 260-273

EXPEDIENTE SAC: **XXX - G. A., B. Y OTRO C/ D. L. S., A. M. Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE**

TRANSITO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 34 DEL 26/03/2025

SENTENCIA NUMERO: 34. CORDOBA, 26/03/2025.

Y VISTOS: Los autos caratulados: “**G. A., B. Y OTRO C/ D. L. S., A. M. Y OTRO-ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO**” (Expte. nº xxx), **traídos a despacho para resolver de los que resulta que:**

1.- Con fecha 28/12/2016 (fs 1/12vta.) comparece el Dr. Ignacio José G. A., como abogado del niño (art. 27 ley 26.061) y apoderado del menor de edad **B. G. A. (DNI xxx)**, y la Sra. **D. J. B. (DNI xxx)**, ambos con el patrocinio letrado del Dr. A. María Rojas Jones, interponen formal demanda ordinaria de daños y perjuicios en contra de **A. M. D. L. S. (DNI xxx)** y **L. D. V. Q. (DNI xxx)** persiguiendo el cobro de la suma de pesos ocho millones doscientos doce mil cuatrocientos catorce (\$8.212.414) –correspondientes \$6.877.014 a favor de B. G. A. y \$1.335.400 a favor de D. J. B.-, o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más intereses desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago y costas.

Relatan que el día 03/01/2015, a las 22:30hs aproximadamente, en circunstancias en que M. G. A. de 44 años de edad conducía el vehículo Volkswagen Suran

Dominio XXX, acompañado de su cónyuge J. V. A. (DNI xxx de 37 años de edad) y sus dos hijos menores J. de 8 años y B. de 6 años, por Ruta 9 Norte en dirección Norte a Sur, abona el ticket en el peaje ubicado en dicha vía, circula unos 5kms más hacia la Ciudad de Córdoba, sobrepasa un camión Fiat Iveco con acoplado, y se encuentra con tres vías: a) una que se presenta en su izquierda, con un Cartel Circular de Contramano y un cantero triangular que lo separa del centro; b) en esta vía-central, y sobre un cantero que lo separa de la vía que se desprende a la derecha 2 columnas con 5 carteles (en la columna izquierda “Córdoba- San Francisco–Buenos Aires”, sobre la misma columna cartel “Caminos de las Sierras” y sobre la misma columna abajo otro cartel que indica “Córdoba con flecha hacia la izquierda Juarez Celman con flecha hacia la derecha...”, mientras que en la columna derecha un cartel “Juarez Celman. Guiñazu salida” y a su lado un cartel “Caminos de las Sierras” y c) tercera vía hacia la derecha cuyo destino se indica Juarez Celman Guiñazu. Que estas tres vías que se presentan repentinamente, con carteles que sólo indican destino, salvo uno –el de la izquierda “Contramano”- produce desconcierto y confusión en los conductores, más aún de noche, porque con un tráfico intenso, con vehículos que circulan detrás tiene que decidir en un instante cuál de estas vías es la que debe seguir, cuando las mismas se encuentran defectuosamente señalizadas. Manifiesta que M. G. A. acaba de sobrepasar un Camión Fiat Iveco con acoplado y toma la vía central –hacia Córdoba- a una velocidad muy reducida atento la cartelera existente que indicaba 60kms/h velocidad máxima, comienza a transitar la misma pero desconociendo que era doble mano, y lo hace por la hemicalzada izquierda, es decir por la mano contraria al de su sentido de circulación (en el convencimiento de que dicha arteria era única mano). Circula aproximadamente 150mts. cuando por esta misma arteria (puente Ruta 9 y Variante Juarez Celman) y por la misma hemicalzada pero en sentido contrario descendía un Camión Marca Ford Cargo Dominio XXX, conducido en la oportunidad por el Sr. D. L. S., quien- por la altura de la cabina, el ángulo de la curva muy abierta, etc- advierte al vehículo Suran

que circulaba despacio por su vía pero en sentido contrario, sin embargo por la excesiva velocidad a la que circulaba y porque su conductor no se encontraba en condiciones psicofísicas aptas para la conducción (por haber consumido estupefacientes) sigue su marcha sin realizar ningún tipo de maniobra elusiva, de advertencia o aún instintiva de frenado para impedir la colisión, lo que produjo que ambos vehículos se encontraran sobre la misma vía. Señala que el conductor de la Suran se mantiene en la vía equivocada en el convencimiento de que lo hacía por su mano correctamente, por eso prosigue su marcha muy despacio, esperando la reacción del camión, pero como éste no realiza ninguna maniobra, el conductor de la Suran frena. Así es que, ante la inminencia del impacto y ante la falta de reacción del camión, el conductor de la Suran realiza una frenada enérgica, mientras que el conductor del camión prosigue sin más su marcha, a la velocidad que traía colisionando con la Suran con su parte frontal izquierda en zona frontal izquierda del Camión Ford, con tanta violencia –producto de la excesiva velocidad del Ford-, que el vehículo menor sale despedido varios metros hacia atrás. Destaca que fue de tanta violencia el impacto, tanto por la velocidad del camión y por la falta de maniobras elusivas o frenada del vehículo mayor que pudiera amortiguar el impacto, que la Suran sale despedida hacia atrás ocasionando la destrucción total de este rodado, y la muerte de tres de sus cuatro ocupantes.

Aduce que ese tramo de la Ruta 9 Norte a la altura del Puente y empalme con la Av. Juárez Celman ya se ha cobrado varias víctimas fatales, que el camión circulaba a excesiva velocidad sobre un puente, y que el conductor del camión no se encontraba en condiciones psicofísicas para conducir un camión de gran porte debido al consumo de cocaína.

Reclama para B. G. A.- de seis años a la fecha del hecho- los siguientes rubros: Lucro Cesante Pasado (\$403.200) y Futuro (\$3.446.814,60), Daño Moral (\$1.950.000), Gastos terapéuticos, Daño Psíquico (\$50.000), Gastos terapéuticos- psicológicos (\$307.200), e Indemnización Amas de Casa Sustituta (\$1.123.200). En lo esencial refiere que B. perdió tanto a su hermano, como a su padre (de 44 años) y a su

madre (37 años) ambos padres profesionales, pide aplicación formula Marshall y refiere que aplica indemnización amas de casa porque ambos progenitores ejercían sus profesiones liberales -arquitecto y diseñadora Gráfica- y ambos coparticipaban en las tareas domésticas. Reclama para la Sra. B.: gastos de sepelio y funerarios (\$18.000), daño moral (\$1.050.000), Daño Psíquico (\$230.400) y pérdida de chance de ayuda futura (\$25.000).

Cita en Garantía a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. Ofrece pruebas, funda en derecho.

2.- Impreso el trámite de juicio ordinario (03/05/2017 - fs. 460), con fecha 10/08/2017 (fs. 469) comparece a estar a derecho la Dra. Lucía Irigo, apoderada de la citada en garantía Allianz Argentina Compañía de Seguros SA. Con fecha 20/07/2018 (fs. 485) y 25/07/2018 (fs. 491) comparece la Dra. Carla Andrea Carrizo, apoderada de los demandados D. L. S. y Quintero, y cita en garantía a Federación Patronal Seguros SA. Con fecha 01/08/2018 (fs. 503) comparece el Dr. Horacio Nespeca, apoderado de la citada en garantía Federación Patronal Seguros SA. Con fecha 11/09/2018 (fs. 511) toma intervención la Defensoría Pública del 9no. Turno, como representante complementaria del actor menor de edad. Con fecha 13/12/2018 (fs. 535) comparece M. J. G. A., tutora de B., con idéntico patrocinio letrado que los actores.

3.- Con fecha 30/11/2017 (fs. 472) el suscripto se avoca a la causa.

4.- Con fecha 01/02/2018 (fs. 476) la parte actora desiste de la citación en garantía de Allianz Argentina Compañía de Seguros SA, prestando conformidad la citada en garantía tanto al desistimiento como a que las costas se impongan por el orden causado.

5.-Corrido traslado de la demanda (11/10/2018 –fs. 517), con fecha 28/03/2019 (fs. 536/546 vta.) lo evacúa el apoderado de la citada en garantía Federación Patronal Seguros SA, solicitando su rechazo, con costas. Niega genéricamente todos los extremos de la demanda. Reconoce la existencia del accidente en circunstancias de tiempo y de lugar, en Av. Juárez Celman (Variante Juárez Celman) a la altura del puente derivador a Ruta Nacional 9, con los

protagonistas del siniestro conductores mencionados y unidades denunciadas, pero controvierte la veracidad de los extremos vertidos por el actor, pues afirma negligencia del conductor de la Suran al circular a contramano. Niega que las vías de circulación se encuentren defectuosamente señalizadas, niega que el camión se haya conducido a excesiva velocidad y que no se encontrara en condiciones psicofísicas aptas para la conducción. Niega que haya consumido estupefacientes y que al momento del hecho haya conducido bajo los efectos del consumo de cocaína. Advierte que el siniestro ocurrió dentro del ejido urbano de la ciudad de Córdoba, que la variante Juárez Celman es un tramo de ruta que une Av. Circunvalación con el trazado viejo de la Ruta Nacional N° 9. En el sector presenta calzada de pavimento en buen estado y sin pendiente, y que el suceso ocurre en una curva demarcada con doble línea amarilla. Insiste en que el conductor del camión circulaba a velocidad reglamentaria, con pleno dominio de su conducido en su carril respectivo, y como consecuencia de una maniobra imprudente, la Suran invade el carril de circulación del vehículo de mayor porte, cuando con su parte frontal impacta violentamente al camión en su parte frontal izquierda al interponerse en la línea de trayectoria de éste último. Solicita el rechazo de la demanda. Niega y rechaza los rubros. Funda en derecho. Cita doctrina y jurisprudencia.

6.- Con fecha 16/04/2019 (fs. 548/557vta.) la apoderada de los demandados evacúa el traslado corrido, solicitando el rechazo de la demanda. En lo medular también reconocen la existencia del hecho en circunstancias de tiempo, lugar, sujetos y vehículos intervinientes, pero desconocen y niegan los extremos vertidos por el actor. Aseveran que el VW Suran circulaba a contramano realizando un adelantamiento indebido a un camión con acoplado que lo precedía e impacta violentamente con su frente en la parte frontal del camión conducido por el demandado al interponerse a contramano en la línea de trayectoria de este último. Aducen que la responsabilidad en el siniestro obedece enteramente a la negligencia del conductor del rodado menor, y que el conductor del camión lo hacía de manera reglamentaria, por su carril y

a velocidad normal, cuando el otro participante de modo intempestivo invade el carril contramano y provoca la colisión contra el vehículo de mayor porte que se encontraba circulando reglamentariamente. Niegan la responsabilidad que se les endilga y rechazan la procedencia de los rubros reclamados. Fundan en derecho. Citan doctrina y jurisprudencia en su aval.

7.- Con fecha 26/04/2019 (fs. 560) se remite la causa a mediación, habiendo finalizado sin acuerdo de las partes (fs. 569).

8.- Con fecha 24/09/2019 (fs. 576) se abre la causa a prueba, ofreciendo y diligenciando la que consta incorporada en la causa.

9.- Con fecha 21/08/2020 habiendo fallecido la coactora B., se ordena la suspensión procesal en los términos del art. 97 CPCC. Integrada la litis, sus sucesores desisten de la acción y el derecho (fs. 603), lo que es aceptado por la parte demandada y proveído favorablemente por decreto del Tribunal de fecha 16/06/2021.

10.- Corrido traslado para alegar, con fecha 25/10/2024 lo evacúa la parte actora, con fecha 08/11/2024 lo hacen la citada en garantía y los demandados y con fecha 06/12/2024 lo evacúa la Defensoría Pública interviniente.

11.- Con fecha 26/02/2025, se dispone la citación de B. G. A. en los términos de los arts. 26 y 677 del CCyC. Con fecha 28/02/2025 comparece a estar a derecho el menor adolescente con el patrocinio letrado de los Dres. Ignacio G. A. y A. María Rojas Jones.

12.- Dictado el decreto de autos (30/12/2024), firme y consentido, quedan los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. Reclama la parte actora -que contaba con seis años de edad al momento del hecho- el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tránsito donde fallecieron sus padres y su hermano, desde que, si bien el automotor Volkswagen Suran

en el que se transportaba se conducía en contramano en una ruta nacional, no obstante el conductor del camión que circulaba en sentido contrario circulaba a excesiva velocidad y había consumido estupefacientes, circunstancias que le imposibilitaron realizar una maniobra evasiva, de modo de impedir la colisión frontal.

Dirige su acción en contra del conductor del rodado mayor (Sr. A. M. D. L. S.) y su propietario (Sra. L. D. V. Q.), reclamando lucro cesante pasado y futuro, daño moral, gastos terapéuticos, daño psíquico.

Los demandados y la citada en garantía comparecen a estar a derecho y contestan la demanda, solicitando su rechazo con costas. Si bien reconocen la existencia del hecho dañoso, no obstante imputan exclusiva culpa a la víctima ya que el conductor del automotor Suran circulaba en contramano en una curva con doble línea amarilla. Subsidiariamente, rechazan la procedencia de los rubros resarcitorios reclamados.

En estos términos queda trabada la *litis*.

II. Adelanto que, a pesar de que a raíz del luctuoso accidente de tránsito aquí ventilado falleció la familia del accionante, igualmente corresponde rechazar la acción resarcitoria intentada. Damos razones (art. 155 Const. Prov., art. 326 C. de P. C. y art. 3 C. C. y C.).

1. Actualmente no cabe duda de que el choque entre dos o más vehículos en movimiento (cualquiera sea su porte) pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro con fundamento objetivo en el riesgo, de allí que debe aplicarse los arts. 1722, 1757 y 1769, CCyC (anterior el art. 1113, párr 2º del Cód. Civil).

Es que todo vehículo en movimiento, es decir, acorde con su naturaleza y destino normal (la circulación), constituye una de las cosas especialmente peligrosas que reconoce la civilización actual.

Consecuentemente, cuando –como en el caso- se acciona contra el dueño, guardián y/o conductor de un automotor que ha colisionado con otro rodado, media una *inversión de la*

carga de la prueba, pesando sobre el demandado la necesidad de acreditar una causalidad del accidente que sea eximitoria de su responsabilidad.

Por tanto, demostrado que un vehículo tuvo intervención en la producción de determinados perjuicios (es decir, estando de manifiesto un nexo de causalidad aparente que justifique una imputación provisoria de responsabilidad), es su propietario, o quien ejercía un poder de control sobre el rodado, quien debe poner de relieve que así ocurrió por intervenir una causa ajena a él no imputable.

Dicho de otro modo, todo lo que necesita probar el accionante para que prospere su demanda, es que los daños existen y se produjeron en un accidente en que intervino una cosa riesgosa. Para eximirse de responsabilidad, el dueño o guardián de la cosa peligrosa carga con la prueba de la ruptura del nexo causal legalmente presumido entre la intervención en el hecho de la cosa riesgosa y el daño sufrido por la víctima.

Dicha tesitura es la que vienen sosteniendo la totalidad de los tribunales del país, incluida la Corte Suprema, y es la que tiene asumida desde antaño nuestro Tribunal Superior de Justicia (TSJ, Sala CyC, “Espíndola, Elvio H. y otro c/ Loritz A. Roasenda- Orindario- R. de Revisión”, Sent. N° 28, 30/11/93, SJ N°. 974, 3/3/94; TSJ, Sala CyC, “Massey Aníbal Horacio c/ César Ariel Astiz –Ordinario – Recurso Directo”, 23/03/04- Semanario Jurídico- Edición especial- Jurisprudencia Vinculante, p. 29).

2. De tal guisa, y toda vez que sólo el Sr. G. A. dedujo pretensión indemnizatoria, los demandados cargan con la afirmación y prueba de la eximente esgrimida.

Así, dentro del marco jurídico anticipado, la circunstancia de que en la producción del suceso que nos ocupa haya intervenido una cosa riesgosa, prima facie indica como responsable al conductor del rodado demandado e indirectamente a su dueño, sin necesidad de que deba determinarse la culpabilidad de quien manipulaba el vehículo. Esto así, en virtud de la responsabilidad objetiva dispuesta por el ordenamiento fondal, en cuanto consagra la

presunción de causalidad entre el hecho que protagonice el uso de la cosa riesgosa y el daño producido.

Ahora bien, naturalmente que -como vimos- la aplicación de un factor objetivo de responsabilidad no impide la apreciación del comportamiento de la víctima -en el caso, conductor del Volkswagen Suram-, pues la **propia conducta del damnificado** se puede convertir en causa exclusiva o concausa del daño, no pareciendo razonable en tal supuesto trasladar total o parcialmente las consecuencias a un tercero.

Así lo establece el art. 1729, CCyC (anterior art. 1111 Cód. Civil), que prevé la posibilidad de que el tercero se exima de responsabilidad -total o parcialmente- si demuestra que ha mediado una conducta de la víctima con operatividad causal en el hecho lesivo.

Adviértase, por otra parte, que *“dentro de un contexto basado en la causalidad adecuada, el hecho de la víctima (tanto culpable como inculpable) actúa sobre el nexo causal, desvirtuando el presupuesto de la autoría, total o parcialmente según los casos. No habiendo autoría, mal puede formularse juicio de imputación alguno de responsabilidad, objetiva o subjetiva”* (PIZARRO, Ramón D.; VALLESPINOS, Gustavo; “Instituciones de derecho Privado. Obligaciones”, Hammurabi, t. III, p. 113). Por tanto, *“ignorar la causalidad imputable al damnificado derivaría en una obligación resarcitoria carente de fundamento jurídico, conducente a un pago sin causa”* (ZAVALA DE G., Matilde, “La responsabilidad civil en el nuevo Código”, t. II, Alveroni, p. 232).

Por ello corresponde determinar, desde el plano netamente causal, la concreta incidencia que tuvo en el evento el accionar de la víctima.

3. En estas condiciones destaco que en el caso no se encuentra controvertida la existencia misma del accidente y sus circunstancias de lugar, fecha y hora, aspecto en que las partes son contestes, sino que la discusión gira -más bien- respecto de la incidencia causal de uno y otro vehículo.

En efecto, como adelantamos, el propio accionante reconoce en la demanda que el conductor

del Volkswagen Suran-donde se conducía junto con su familia- **circulaba en contramano** por una ruta nacional (RN9), momento en donde se produce la colisión con el camión Ford Dominio xxx conducido por el Sr. A. M. D. L. S., que lo hacía por el mismo carril, pero en sentido contrario.

Concretamente expuso que “M. Á. A., acaba de sobrepasar un camión Fiat Iveco con acoplado, y toma la vía central – hacia Córdoba (...) comienza a transitar la misma pero desconociendo que era doble mano, y lo hace por la hemicalzada izquierda, es decir por la mano contraria al de su sentido de circulación (en el convencimiento de que dicha arteria era única mano...” (fs. 2 vta.).

En el mismo sentido se han pronunciado los demandados, por lo que, no tratándose de hechos controvertidos, dicha circunstancia debe tenerse por acreditada (argum. art. 198, C. de P. C.). Recuérdese que “la vigencia del principio dispositivo impone al juez el deber de aceptar, sin más, la existencia de aquéllos hechos que son unánimemente reconocidos o concordantemente afirmados por ambas partes (afirmación bilateral), de suerte tal que las alegaciones fácticas incontrovertidas bastan, en el proceso civil, para servir de fundamento a la sentencia” (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. IV, 4º ed., Abeledo Perrot, p. 276).

Pero, además, el hecho de que el conductor del Volkswagen Suran circulaba en contramano también luce debidamente acreditado a tenor de las constancias del expediente penal labrado con motivo del mismo hecho dañoso aquí ventilado y que terminara con la absolución por prescripción del conductor del rodado mayor (fs. 834/836).

Por un lado, la pericia oficial realizada en sede represiva informa que: “el día 03 de enero de 2015, momentos antes de las 22:55 hs., el automóvil VW Suran dominio xxx circulaba por el puente de la Ruta Variante Juárez Celman con dirección y sentido prácticamente de Norte a Sur; en ese mismo instante el camión tracto de carretera Ford Cargo 1722 dominio xxx, equipado con acoplado Salto dominio xxx, lo hacía por la misma vía pero

con dirección y sentido contrario al anterior, es decir de Sur a Norte. En determinado momento, por causas que no son posibles de establecer, el automóvil Suran invade el carril contrario al de su circulación, produciéndose un impacto entre el sector frontal izquierdo de dicho rodado contra el sector frontal izquierdo del camión Ford” (449).

Así también, una testigo presencial del hecho, que no ha sido impugnada y se conducía dos rodados atrás del camión dio cuenta de que: *“cuando circulando por la Av. Circunvalación de la localidad de Juárez Celman, hacia el ingreso de la ruta 9, traspasaron el Puente de ingreso y luego ingresaron por la variante de ingreso hacia la Ruta 9 la cual es de doble sentido de circunvalación que permite el ingreso a Ruta 9 hacia Córdoba o para tomar el camino hacia Jesús María, cuando observa que circulaba delante suyo un camión que lo hacía en el mismo sentido, y luego constata la presencia de un automóvil que circulaba en sentido contrario al suyo pero ocupando el carril contrario, es decir, por el que transitaba el camión y el automóvil de la diciente, por lo que le comenta a su novio ‘... miráj no se cierra’. Que a continuación observa que el automóvil no regresa nunca al carril que le correspondía e impacta al camión con su frente a la altura a la altura del frente del camión del lado del conductor” (Sra. Imbernon fs. 245)*

4. Lo expuesto es suficiente para rechazar la acción resarcitoria intentada.

Ello así puesto que, aunque por vía de hipótesis nos situáramos en la posición más favorable a la accionante y consideremos acreditado que el conductor del camión circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, lo cierto y definitivo es que el lamentable accidente sólo es imputable -en términos estrictamente causales- a quien circulaba en contramano en una ruta nacional, es decir, invadiendo totalmente la mano de circulación del camión.

En efecto, con toda claridad nuestro tribunal casatorio tiene dicho que: *“el hecho de que la víctima haya circulado a contramano hace que no pueda atribuirse causalmente al codemandado la producción del accidente, siquiera en una porción (como lo hizo la*

sentencia recurrida), al importar la comisión de una falta grave de tránsito (argum. art. 48, inc. c., Ley n° 24.449).

Baste señalar que circular por la mano contraria, es decir en dirección opuesta a la que corresponde según las normas aplicables, se erige en una de las más graves infracciones de tránsito que pueden cometer los conductores, puesto que lo enfrenta directamente al tránsito que viene legítima y reglamentariamente por su mano.

Así esta grave contravención convierte al infractor en obstáculo ilegal e imprevisible que se interpone en la línea de avance de quienes centran su atención en los rodados que circulan en el mismo sentido y es por ello, que se ha sostenido que no cabe exigirle a estos últimos una previsión fuera de lo que normalmente son las contingencias del tránsito (CN Civ., Sala J, 9/12/13, “Cortes Adrián H. c/ Mantovano Héctor Roberto s/ daños y perjuicios”, MJJ83986).

Recordemos en este sentido que ‘el principio de confianza obra como un límite entre los deberes de precaución de los actores del tránsito. De tal suerte, a cada uno le incumbe responder por la propia previsión y cuidado, no siendo positivamente exigible que un conductor deba prevenir los comportamientos antinormativos de otros- como lo es, en el caso, circular a contramano’ (Cam CyC Pergamino, 18/8/95, “Montero Julio c/ Rochi Jorge s/ Daños y perjuicios”, el Dial-WE04D).

De otro costado, la conducta temeraria y desaprensiva del actor que invadió la mano contraria es suficientemente demostrativa de que no se guiaba con el pleno dominio del vehículo (art. 39, inc. b, Ley n° 24.449), obrando con el cuidado y la previsión que las circunstancias de tiempo y lugar imponían (argum. art. 512 y 902, Cód. Civil).

En dicha línea argumental se ha resuelto que: ‘en la generalidad de los casos, el vehículo que ingresó en contramano es porque su conductor ha perdido el dominio del móvil que guiaba. Evidentemente, establecer quién ha incurrido en dicha infracción brinda la solución

del caso, pues constituye la causa eficiente de la producción del hecho y con ella la correspondiente responsabilidad resarcitoria' (CNCiv., Sala C, 29/11/05, "Delgado Antonio F. c/ Vera Maximino"; CNCiv., Sala K, 11/04/96, "Reyes Jorge A. c/ Flaibani A. E."; fallos citados en DARAY, "Derecho de daños en accidentes de tránsito", t. I, 2° ed., Astrea, p. 278 y 283).

Precisamente por ello carece de toda incidencia -vista desde un plano causal- la velocidad a que se conducía el camión, ya que la conducción de la motocicleta a contramano fue la causa adecuada y exclusiva del daño.

En efecto, 'la sola conducción a contramano ha sido considerada en algunos casos por la jurisprudencia como suficiente para generar una responsabilidad exclusiva, pues siempre supone una conducta imprudente, además de constituir una infracción reglamentaria (art. 512 y 1109 del C. Civil)' (MEILIJ, "Responsabilidad civil en los accidentes de tránsito", Nova Tesis, p. 54/55).

En el mismo sentido véase: LOPEZ MESA, Marcelo J., "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Rubinzal Culzoni, p. 488; DARAY, "Derecho de daños en accidentes de tránsito", t. I, 2° ed., Astrea, p. 282.

En definitiva, si la víctima se introdujo a contramano es claro que su conducta culpable resultó determinante de la colisión y, en consecuencia, suficiente como para tener por probada la causal exculpatoria que alegara la demandada" (TSJ Sala CyC, "Warnier Nides Celina y otros c/ Ciarmatori Duilio Enrique y otro- ordinario- daños y perj.- Recurso de casación", Sent. N° 90, 14/09/16, el destacado me pertenece).

Como puede advertirse, teniendo en consideración que lo determinante es establecer el nexo de causalidad adecuado (art. 1726 CCyC), de ello se sigue que la circulación en contramano aparece directa, cierta y efectivamente como la única causa productora de la colisión.

Ello así ya que, además de ser una de las violaciones más graves de los reglamentos, indudablemente sorprende al otro conductor quien no espera encontrarse con un automotor

proveniente de un lugar imprevisible y al aparecer desde el lado opuesto al sentido circulatorio marcado por la ley, genera una situación harto peligrosa, por lo que debe hacerse totalmente responsable de dicha conducta manifiestamente intolerable.

De allí que la jurisprudencia uniformemente ha exonerado totalmente de responsabilidad al demandado, a pesar de que se haya conducido en la emergencia no sólo a exceso de velocidad -como señala nuestro tribunal casatorio- sino incluso **alcoholizado**, si es que tal conducta antirreglamentaria no tuvo verdadera incidencia causal en el resultado, puesto que -en definitiva- el actor había invadido la mano contraria.

En este último sentido véase: C3a CC Cba., “Garay, Marcelo Fabián y otro c/ Jarrys, Pablo Leonardo- ordinario- daños y perjuicios- acc. de tránsito”, Sent. N° 104, 14/09/2023; C5a CC Cba., “Sánchez, Susana Beatriz c/ Borris, Marcelo Ariel y otro. Ordinario. Daños y perj. Accidentes de tránsito”, Sent. 114, 8/8/2024; C5a CC Cba., “Sánchez Raúl A. y otros c/ Negreti Carlos Alberto y otro- ordinario- daños y perj.- acc. de tránsito”, Sent. N° 7, 7/02/2025.

5. Por aplicación de estas pautas rectoras al caso, se advierte que ninguna incidencia causal tuvo las características particulares del cruce de caminos que realizó el conductor del Volkswagen Suran momentos previos a la colisión.

En efecto, es cierto que al tiempo en que ocurrió el accidente -año 2016- en la ruta 9 norte, en sentido de circulación desde Jesús María a Córdoba y luego del peaje, existía un cruce complejo, ya que si bien se encontraba debidamente señalizado (conf. fs. 61) lo cierto es que al conductor se le presentaban tres vías de circulación que se bifurcaban (una contramano, otra de doble circulación hacia Córdoba y otra de un solo sentido hacia Juárez Celman). Ello al punto que -como señala el Sr. Asesor Letrado interviniente- en el lugar se produjeron numerosos accidentes (como dan cuenta las crónicas periodísticas de fs. 292/293), traza que con posterioridad fue modificada de modo de brindar mayor seguridad.

No obstante, diversas circunstancias tornan intrascendente la particularidad apuntada.

Primero porque la colisión no se produjo inmediatamente luego de traspasado el referido cruce, sino varios kilómetros más adelante, trayecto que según reconoce el demandado fue enteramente conducido a contramano.

Luego desde que, en el carril de doble mano por donde circulaba la Volkswagen Suram (que era el único habilitado con destino Córdoba), se encontraba debidamente demarcado con doble línea amarilla.

Finalmente, en razón de que, en el lugar donde ocurrió el accidente, que se trataba del comienzo de un puente sobre elevado, existía una muy buena iluminación (como se colige sin mayor dificultad de las fotografías agregadas al expediente penal, conf. fs. 46/66, 373, 414 y 421).

A partir de este cúmulo de datos objetivos se comprende por qué decimos que las características del cruce ninguna incidencia causal tuvo en la producción del accidente, no sólo porque existía suficiente y abundante cartelera vial (provista por la concesionaria Caminos de las Sierras), sino también desde que -más allá de ello- el conductor del Volkswagen Suran tuvo suficiente oportunidad para advertir el error y corregir el carril de circulación.

Tampoco tiene alguna relación causal el hecho de que -en un plano conjetural- el demandado haya podido evitar la colisión, sea aplicando enérgicamente los frenos, sea tomando un desvío hacia su derecha, como propugna la actora o la perito oficial en el fuero civil (fs. 599).

Para entender dicho aserto debe tenerse en consideración, por un lado, que el camión Ford conducido por el codemandado no sólo tenía acoplado, sino que también se encontraba con carga de cereales completa, por el otro, que circulaba en una curva, descendiendo de un puente sobre nivel y, finalmente, que la salida Juárez Celman/Guiñazú a la derecha del camión se encontraba prácticamente en el lugar del siniestro o unos metros antes.

En situación así, ni lógica ni legalmente puede válidamente esperarse que el conductor del rodado de gran porte realice una maniobra extraordinaria de esquivar o frenando ante el hecho

totalmente imprevisible de que el rodado menor que viene en sentido contrario invada su carril de circulación.

No sólo por las características propias del rodado mayor (que conforme las máximas de la experiencia dificultan cualquier maniobra repentina) y de la salida Juárez Celman/Guiñazú (que -insisto- se encontraba casi a la misma altura donde se produjo el impacto), sino - fundamentalmente- porque -como vimos- en términos estrictamente causales el hecho de circular en contramano, dado su extrema gravedad e imprevisibilidad, absorbe totalmente el resultado dañoso (*ut supra*, consid. II. 4).

En otros términos, considero que la única causa -o causa eficiente- de la colisión fue el hecho de que el conductor de la Volkswagen Suram invadió la mano contraria por una arteria de doble sentido de circulación, pues al obrar de este modo (hecho no controvertido) se convirtió así en un obstáculo imprevisible e imposible de sortear para el conductor del camión, sin que tenga incidencia su mayor o menor capacidad de reacción o que se trate de un conductor profesional.

Insisto, bien es cierto que todo conductor debe estar precavido de las contingencias normales del tránsito, manteniendo siempre el control del vehículo (v.gr. una distancia prudente del vehículo que lo precede, ante la eventualidad de que frene); sin embargo, naturalmente que ello encuentra un límite cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias e imprevisibles, por caso, cuando el otro vehículo circula en contramano por una avenida de doble sentido de circulación.

Ello así ya que *“esta grave contravención, lo convierte en obstáculo ilegal e imprevisible que se interpone en la línea de avance de quienes centran su atención en los rodados que circulan en el mismo sentido y es por ello, que se ha sostenido que no cabe exigirle a estos últimos una previsión fuera de lo que normalmente son las contingencias del tránsito”* (CNCiv., Sala J, “Cortes Adrián H. c/ Mantovano Héctor Roberto s/ daños y perjuicios”, 9/12/2013, MJJ83986).

En este sentido se ha sostenido que *"el deber de cuidado del conductor de un automóvil no comprende la diligencia de cerciorarse de que no vengan vehículos de contramano. Elementales máximas de experiencia indican que el principio de confianza debe tenerse en cuenta al considerar los deberes de precaución del automovilista, de modo que no cabe en principio exigir una conducta excepcional al conductor del vehículo que desplazándose reglamentariamente e introducido ya en la bocacalle embiste a aquel rodado que en forma sorpresiva -ilógica- aparece a contramano"* (Cam. CyC de La Matanza, Sala I, autos Brusca, Juan Carlos c. Frizzera, Hernán Oscar y otro/a", 30/10/2008, Cita Online: AR/JUR/16180/2008).

Precisamente por ello, el hecho de que dos automóviles que circulaban detrás del camión hayan podido frenar a tiempo luego del choque, de modo de evitar otra colisión, ninguna incidencia tiene para calificar la conducta del camionero.

En virtud de lo expuesto, se sigue que en el presente caso el hecho de la víctima exime de responsabilidad en forma total a los demandados, por lo cual no corresponde que éstos respondan por los daños reclamados.

6. A mayor satisfacción del justiciable, cabe agregar que, aunque no se compartiera lo anterior, lo cierto y definitivo es que igualmente la solución no varía, puesto que no ha quedado debidamente acreditado que el consumo de sustancias psicotrópicas por parte del conductor del camión le haya impedido totalmente realizar maniobras evasivas. Me explico.

a. A modo de premisa mayor, cabe recordar que *"la télesis del art. 283 C. de P. C. se dirige a brindar al juzgador una herramienta útil para desconocer la eficacia convictiva de aquellos dictámenes que se presenten claramente inidóneos, conforme a lo que indican las reglas de la lógica o del pensamiento y de la experiencia (TSJ, Sala CyC. Sent. 188/01, 118/06).*

Sin embargo, tratándose de la valoración de cuestiones de orden técnico brindadas por un especialista, son obvias en principio, las limitaciones del juez en orden a la refutación de las

conclusiones a las que haya arribado el perito. Por ello puede decirse que el juez no puede, desde su condición de componedor del conflicto jurídico, enervar una conclusión propia de ciencias, artes, técnicas y prácticas ajenas al derecho, sin un parámetro técnico, objetivo e impersonal, que así lo indique” (TSJ Sala CyC, “Warnier Nides Celina y otros c/ Ciarmatori Duilio Enrique y otro- ordinario- daños y perj.- Recurso de casación”, Sent. N° 90, 14/09/16).

Precisamente estas situaciones excepcionales se verifican en el caso.

b. Adviértase que en el informe técnico químico elaborado en sede penal se constató que en la muestra tomada al Sr. D. L. S. (conductor del camión) existía la presencia de *“cocaína y sus metabolitos”* (fs. 313).

A partir de ello, el COPRAMESAB, luego de señalar los efectos adversos que produce su ingesta, descartó categóricamente que lo informado pueda ser producto del consumo de hojas de coca en estado natural o comúnmente llamado en el norte de nuestro país “coqueo”.

Para justiciar dicho aserto, manifestó que: *“las sustancias que aparecieron en orina fueron la cocaína y sus metabolitos, pero ninguno de los metabolitos producto del coqueo (higrina o cuscohigrina). Por otra parte, debemos recordar que hay una sustancial diferencia entre las dosis y concentraciones de una y otra sustancia, ya que para obtener 1 gr. de clorhidrato de cocaína se requieren seis o siete kilos de coca, mientras que en el coqueo o aculliqueo la cantidad de hojas no puede exceder de doce o trece, lo que representa 3 a 6 grs. de hojas en la boca, cuya dosis de metabolitos en orina en 6 horas después no aparecerían o sólo a nivel de trazas”* (fs. 975).

Ahora bien, lo cierto es que existe otro elemento objetivo que permite desacreditar estas conclusiones.

En efecto, en autos obra el testimonio de la propia bioquímica que realizara el informe en el fuero penal y que llega a una conclusión diametralmente opuesta.

Destáquese que la Lic. Fernanda Soledad Luna dio cuenta que: *“si al momento de realizar el*

*análisis se hubiera contado con la información de que el sujeto era una persona que ‘coqueaba’ se hubiera investigado la presencia de dos alcaloides presentes en la hoja de coca como lo son la hygrina y cuscohygrina. Esto nos hubiese dicho que la persona ‘coquea’ pero no podemos dejar de lado que podría haber consumido cocaína por otra vía de administración. Por eso no es excluyente y aclara que **pudo haber consumido una u otra sustancia, o ambas, siempre aclarando que se basa en el informe realizado.** Si se hubiese realizado el examen de los dos alcaloides mencionados anteriormente se podría decir que la persona masticó hojas de coca. Sin embargo con este informe no es excluyente el consumo de cocaína, **aclarando que con solo consumir un té de coca también puede dar positivo los test que actualmente se utilizan en el laboratorio**” (fs. 1192).*

Lo expuesto tiene especial valor probatorio. Primero porque, como adelantamos, se trata - nada menos- de quien realizó el informe para ser valorado en sede represiva, de modo que no pueden existir dudas de su imparcialidad. Luego desde que sus conclusiones han sido avaladas por destacados profesionales especialistas en toxicología, verdaderos expertos en la materia.

Por caso, en la misma línea argumental brindaron detallado testimonio el Dr. Daniel Hipólito Gómez, jefe del servicio de toxicología del Hospital de Urgencias desde el 2002 al 2020 (fs. 1195) y el Dr. Ricardo Antonio Fernández, jefe del servicio de toxicología de la Clínica Universitaria Reyna Fabiola (fs. 1219), además de la Dra. Verónica Goldaracena que, sin perjuicio de que es perito de control de la demandada, también es Jefa del departamento de toxicología del Hospital San Roque y del Sanatorio Allende (fs. 1103/1104).

Adviértase que tratándose los dos primeros de testigos “técnicos” (art. 304 C. de P. C.), si bien no puede equiparárselo a la prueba pericial, lo cierto es que si “*por razón de su profesión, tiene conocimientos especiales en la materia, sus observaciones constituyen para el juez elementos de juicio de singular importancia y sus deducciones técnicas deben ser tenidas en cuenta para la apreciación de los hechos... En efecto, lejos de desvirtuar la*

naturaleza del testimonio, le otorga un mejor fundamento a su valor probatorio, siempre que los conocimientos técnicos capaciten al testigo para una mejor percepción o un mejor entendimiento de los hechos, lo mismo que para su descripción más adecuada” (con cita de Alsina y Devis Echandía, DIAZ VILLASUSO, Mariano A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, t. II, Advocatus, p. 164/165).

De lo expuesto se colige que, a partir de las explicaciones brindadas por la Lic. Luna, que fueran corroboradas por los testimonios de los Dres. Gómez y Fernández, no puede descartarse categóricamente -como lo hizo el COPRAMESAB- que la muestra tomada sea compatible con la ingesta de “coqueo”.

Lo cual, como aclara el Dr. Gómez -insisto, experto en la materia- *“no produce los síntomas de enajenación de la persona, que no provoca percepción rara ni visión rara, que la persona está más alerta y despierta. Que en realidad lo usan para no dormir, para no tener hambre ni sed”*.

En una palabra, cabe concluir que el informe elaborado en sede represiva antes aludido indica la presencia tanto de “cocaína”, como de “coqueo” o “acuyico”, indistintamente o incluso ambas.

De allí que no pueda sostenerse válidamente, sin más, que el conductor del camión haya consumido al momento del choque cocaína y que, producto de ello, se haya visto seriamente afectadas sus facultades para evitarlo.

c. Pero más allá de ello, debe tenerse en consideración que, aunque tengamos por correctas las conclusiones del COPRAMESAB, lo cierto y definitivo es que el informe del fuero penal determinó la presencia de la sustancia *“cocaína y sus metabolitos”* (aspecto cuantitativo), pero no su cantidad o concentración (aspecto cuantitativo).

En términos de la especialista que realizó el informe: *“El método utilizado en oportunidad del informe y actualmente en relación al estupefaciente cocaína y sus metabolitos es un método cualitativo por lo que se detecta la presencia o ausencia de dicho compuesto sin determinar*

*su concentración, es decir sin determinar un valor numérico. Esto significa que no es un método "cuantitativo por lo que no se puede determinar un valor numérico. Esto significa que al no obtener un valor numérico o una concentración en una muestra de sangre no puede correlacionarse el estado de intoxicación que presentaba una persona ya que esto va a depender de la concentración de cocaína hallada y del historial de consumo y otras características de la persona. **Que en las muestras de orina no se puede hacer ninguna correlación sobre el estado que presentaba la persona.** Un resultado positivo en orina indica que la persona consumió cocaína en algún momento previo a la toma de la muestra”.*

En el mismo sentido, en relación a que el informe significa un resultado cualitativo y no cuantitativo, se pronunció un perito médico oficial en el fuero represivo (fs. 631 vta. y 634). Por tanto, esto es suficiente para denegarle una incidencia causal determinante en la falta de reacción del conductor del camión, como pretende la actora, simplemente porque sin una determinación -siquiera aproximada- de la concentración de la ingesta, no es dable concluir -sin más- que ello le haya impedido severamente realizar la conducción de un camión o estar atento a las contingencias del tránsito.

Por cierto, único supuesto en donde su conducta podría llegar a tener alguna incidencia causal en el resultado.

7. A guisa de acotación final, agrego que a primera vista puede parecer injusto que el actor – menor de edad- no reciba un resarcimiento por los daños que le provocó el lamentable accidente de tránsito, donde falleció su familia (padres y hermano). No obstante, ello queda descartado a poco que se advierta que resulta mucho más injusto que la parte demandada que no causó el siniestro se vea obligada a abonarlo.

Como el daño cuya reparación reclama el accionante no es atribuible más que a la propia víctima fatal del suceso daño, **corresponde rechazar la demanda, cuestión que así decido.**

III. Las costas se imponen a la demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 130 C. de P. C.), en los términos del art. 140 C. de P. C.

IV. Honorarios.

a) Abogados de la parte actora. Por la parte actora han prestado tareas los Dres. Ignacio José G. A. y A. M. Rojas Jones. En función del resultado arribado en el pleito, resuelvo no regular honorarios profesionales a su favor en esta instancia (art. 26 CA, arg. en contrario).

b) Abogada de los demandados. Por los demandados ha prestado tareas la Dra. Carla Andrea Carrizo. Configuro la base regulatoria el monto de la demanda debidamente actualizada al día de la fecha (art. 31 inc. 2º CA) en los términos precedentemente expuestos, lo que hace un total de \$ 179.600.925.76. Aplicando sobre ello el término medio de las correspondientes escalas (20,5%), arroja la suma de \$ 36.818.189,78.

Por ello corresponde regular los honorarios profesionales de la **Dra. Carla Andrea Carrizo**, -abogada de los demandados- en la suma de Pesos treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil ciento ochenta y nueve con setenta y ocho centavos (**\$36.818.189,78**), por sus tareas en esta causa.

c) Abogados de la citada en garantía Federación Patronal. Por la citada en garantía han prestado tareas los Dres. Horacio Nespeca y Pablo Escalera. Configuro la base regulatoria el monto de la demanda debidamente actualizada al día de la fecha (art. 31 inc. 2º CA) en los términos precedentemente expuestos, lo que hace un total de \$ 179.600.925.76. Aplicando sobre ello el término medio de las correspondientes escalas (20,5%), arroja la suma de \$ 36.818.189,78.

Por ello corresponde regular, en conjunto y proporción de ley, los honorarios profesionales de los **Dres. Horacio Nespeca y Pablo Escalera** -abogados de la citada en garantía- en la suma de Pesos treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil ciento ochenta y nueve con setenta y ocho centavos (**\$36.818.189,78**), por sus tareas en esta causa.

c) Peritos intervinientes. En función de la tarea desplegada estimo justo fijar los honorarios de **Martín Freytes** –perito mecánico oficial- y **Eduardo Anibal Pérez Pasini** –perito

psiquiatra oficial- en la suma equivalente a 10 *jus*, para cada uno con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate.

Los honorarios de **Sixto José Sonzini Astudillo –perito mecánico de control de la citada en garantía-**, y **Verónica S. Goldaracena –perito toxicóloga de control de la citada en garnatía-** se regulan en 5 *jus*, para cada uno con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, los que serán a cargo de su comitente.

Respecto de los **Dres. Pascual Alberto Rousse y Claudia Gisela López Micieli** –peritos nombrados por el **COMITÉ CONSULTIVO Y OPERATIVO EN PRÁCTICAS MÉDICO SANITARIAS Y BIOÉTICA DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (CCOPROMESAB)**- se retribuye mediante el pago de un arancel fijado por la ley impositiva anual, que asciende a 8 *jus* por cada profesional, y que conforme Acuerdo Reglamentario N° 793, Serie “A”, del 07/11/2005, integra la cuenta de Tasa de Justicia del Poder Judicial, donde debe ser depositado.

Se aclara que los emolumentos de cada perito oficial se imponen concurrentemente a cargo de todas las partes intervinientes.

Ello así no por aplicación del art. 15, C. A., dispositivo que se refiere a los honorarios de los “abogados”, además de que el perito es un auxiliar de la justicia y por ende no existe en estricto sentido un “comitente”, sino por otro orden de consideraciones.

Por una parte, debe tenerse en consideración que la naturaleza de la función del perito designado de oficio, que tiene a la imparcialidad como un requisito ineludible en el desempeño de su cargo, la cual puede verse amenazada en caso de hacer depender el futuro cobro de sus honorarios a la suerte de la condena en costas (conf. C5a CC Cba., “Cegledi

Francisco Antonio c/ De Paoli Roberto y otros- abrev.”, Sent. N° 1, 17/02/14). Dicho de otro modo, siendo el perito un auxiliar de la justicia, muchas veces necesario, si su tarea sirvió al esclarecimiento del proceso, no tiene por qué verse atado a la condena en costas y a la posibilidad cierta de insolvencia del vencido. Se advierte entonces, que el fundamento final es la garantía de imparcialidad que está íntimamente ligada a la recta administración de justicia (ALTAMIRANO, Eduardo C., “La prueba pericial en el ordenamiento procesal de Córdoba”, Abeledo Perrot Córdoba, N° 5, Mayo 2013, p. 594).

De otro costado, no puede desconocerse que a partir de una interpretación a contrario del art. 478 CPCN, la jurisprudencia tiene establecido que el perito de oficio puede reclamar el pago en contra de cualquiera de las partes del juicio, inclusive la vencedora (sin perjuicio del derecho de ésta de repetir de la contraparte lo que hubiera pagado). De allí que en atención a la laguna normativa que existe en nuestro medio resulte válido remitirse –por analogía- a dicho dispositivo (argum. art. 887, C. de P. C.). Por ello, tanto la solución normativa nacional que posibilita el reclamo arancelario de los peritos en contra de quien no fue condenado en costas, como la jurisprudencia elaborada a su respecto, resultan altamente valiosas, en tanto contribuyen a generar condiciones adecuadas de imparcialidad que favorece al contendiente cuyos derechos, objetiva y técnicamente, deben ser reconocidos por la jurisdicción (C1a CC Cba., “Seyssian Ana María c/ Farias Jorge Ricardo y otro- abrev.”, Sent. N° 196, 17/11/11). Tratándose de una obligación concurrente, resultan aplicables, en consecuencia, lo establecido en los arts. 850 a 852 del CCyC, en razón de que la presente, en lo que aquí respecta, es una sentencia constitutiva, y como consecuencia del efecto inmediato en la aplicación de la ley establecido en el art. 7 del CCyC.

d) Intereses de honorarios y condición tributaria. Por una cuestión de economía procesal, establezco que dichos emolumentos devengarán intereses desde el día de la fecha y hasta su efectivo pago, aplicando para su cálculo la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 4% por ciento nominal mensual (art. 35, ley 9459). Se

aclara a todo evento que, tratándose de intereses “compensatorios”, es decir que se adeudan con independencia de la mora del deudor y son impuestos por la ley a fin de restablecer el equilibrio patrimonial del acreedor, ninguna importancia tiene para el cómputo que la presente resolución no adquiera inmediatamente firmeza por ser eventualmente impugnada por los interesados (conf. TSJ, Sala CyC, Auto N° 169/05, 274/08, 214/17, entre muchos otros).

Sobre todos los importes regulados deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista cada profesional, a la fecha del efectivo pago.

Por todo ello, normas legales citadas,

RESUELVO:

I) Rechazar la demanda entablada por B. G. A. (DNI xxx), en contra de A. M. D. L. S. (DNI xxx) y L. D. V. Q.(DNI xxx). II) Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 130 CPCC), en los términos del art. 140 CPCC. III) No regular honorarios profesionales a favor de los Dres. Ignacio José G. A. y A. M. Rojas Jones (art. 26 CA – arg. en contrario). IV) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Carla Andrea Carrizo. -abogada de los demandados- en la suma de Pesos treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil ciento ochenta y nueve con setenta y ocho centavos (\$36.818.189,78), por sus tareas en esta causa. V) Regular, en conjunto y proporción de ley, los honorarios profesionales de los Dres. Horacio Nespeca y Pablo Escalera -abogados de la citada en garantía- en la suma de Pesos treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil ciento ochenta y nueve con setenta y ocho centavos (\$36.818.189,78), por sus tareas en esta causa. VI) Regular los honorarios profesionales definitivos de Eduardo Aníbal Perez Pasini –perito psiquiatra oficial- en la suma de trescientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro con veinte centavos (\$317.764,20), con más el porcentaje correspondiente a la

contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, los que serán a cargo concurrentemente de las partes intervinientes. **VII)** Regular los honorarios profesionales definitivos de **Martín Freytes –perito mecánico oficial-** en la suma de trescientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro con veinte centavos (\$317.764,20), con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, los que serán a cargo concurrentemente de las partes intervinientes. **VIII)** Regular los honorarios profesionales definitivos de **Sixto José Sonzini Astudillo –perito mecánico de control de la citada en garantía-**, en la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos con diez centavos (\$158.882,1), con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, los que serán a cargo de su comitente. **IX)** Regular los honorarios profesionales definitivos de **Verónica S. Goldaracena –perito médico de control de la citada en garantía-**, en la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos con diez centavos (\$158.882,1), con más el porcentaje correspondiente a la contribución al Régimen de Previsión Social establecido por la Ley aplicable a la actividad profesional de que se trate, los que serán a cargo de su comitente. **X)** Regular los honorarios de los **Dres. Pascual Alberto Rousse y Claudia Gisela López Micieli** –peritos designados por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba- en la suma de pesos quinientos ocho mil cuatrocientos veintidós con setenta y dos centavos (\$508.422,72) en total, por sus tareas desplegadas en la causa, los que los que serán a cargo concurrentemente de las partes intervinientes y deberán ser depositados en la cuenta bancaria de Tasa de Justicia del Poder Judicial, conforme lo dispuesto Acuerdo Reglamentario N° 793, Serie “A”, del 07/11/2005. **XI)** Establecer que todos los honorarios aquí regulados, -y para el caso de no ser abonados-, devengarán el interés dispuesto en el considerando pertinente, desde la fecha de la

presente resolución y hasta su efectivo pago, debiendo adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), según la condición tributaria que revista cada profesional, a la fecha del efectivo pago. **Protocolícese y hágase saber.**

DIAZ VILLASUSO, Mariano Andrés
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA